

מסורת הש"ם

(א) פסחים סג. חולין טט: [ג]. קבת. ונחיש ל. (ב) [חולין טט: וז"ל ר"ש בן לקיש] (ג) רש"י (ד) [לעיל ע.ג.] (ה) או ליתא בס"א, (ו) אבל כפל משגש שהרי עמד בדין וא"ל חייב אתה ליתן ויכול להוריש לנניו. העתק מחילופי גרסאות, (ז) אפי' לא עמד בדין וא"כ סוגיא דהכא איירי בלא עמד בדין. העתק מחילופי גרסאות, (ח) ואעפ"כ וילף מוכחש דפטור מקרבן שטועה. העתק מחילופי גרסאות, (ט) שקודם שנגררה לאחר העמדה בדין היתה של בתורת קנסא ומשנגררה היא שלה ע"י קנס. העתק מהג"ל, (י) שהרי מתה כשהיא נערה. העתק מהג"ל,

➤➤➤

מוסף רש"י

אינה לשחיטה אלא לבסוף. אין השחיטה קרייה שחיטה אלא כסופה (וחולין כט:).

➤➤➤

רבינו חננאל

השוחט ונמצאת טרפה, השוחט חולין בעורה משגש תשלומי ד' וה'. ואקשינן אליבא דר' יוחנן דאמי' ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף. ודבריו ר' יוחנן מפורשין בפרק השוחט אחד בעוף, לימא חולין שנשחטו בעורה איסוריהו לאו דאורייתא,

דלא אכלי נשרא דסורא.

שנא סיפא. כיון דרישא אפי' לא עמד בדין ^א[קאמר רחמנא] דחמשה בקר ואפי' חמשה חזאי בקר סיפא כשמת אביו ואחר כך טבח ומכר למה לא ישלם לאחיו את חלקם: **ועצחו.** כולו משמע: **ש"מ.** מדקתני מתניתין^י השוחט חולין בעורה **חייב: אינה לשחיטה אלא לבסוף.** הלכך כל כמה דטבח דמריה קא טבח ובגמר שחיטה הוא דמיתסקר **בהנאה: כגון ששחט מיעוט סימנין בחוץ וגמרן בפנים.** אוי' השלימנן לרוב דבגמר טביחה הוא דאיתסקרא ועד השתא דמריה קא טבח: **אינה לשחיטה.** אין שחיטה נקראת אלא לבסוף. ונפקא מינה לענין המחשב בקדשים חוץ למקומם או חוץ לומנן או מחשב שלא לשמן אינה מחשבה אלא"כ חישב בסוף שחיטה: **מסחילה ועד סוף.** וכל כמה דחשיב היא מחשבה: **חולין שנשחטו בעורה.** פלוגתא היא במסקת קדושין (דף נח.) אי דאורייתא היא אי דרבנן: דאי

ור' יוחנן אמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף א"ל רב חביבי מחזונאה לרב

אשי לימא קסבר רבי יוחנן "חולין שנשחטו בעורה לאו דאורייתא

מרובה פרק שביעי בבא קמא

עב.

דלא אכלי נשרא דתורא. שריו בתענית היה: **סיפא לא קרינא** ביה ובבחו בולו **באיסורא.** משמע אבל כפל מחייב אע"ג דלא עמד בדין ואפי' ארבעה וחמשה הוה מחייב אי לאו דבעינן ועצחו כולו באיסורא ורישא נמי קתני חייב בארבעה וחמשה ואע"ג דאיירי בלא עמד בדין כמו בסיפא דאין חילוק בין רישא לסיפא אלא דברישא טבח ואח"כ מת אביו ובסיפא מת אביו ואח"כ טבח ולמאי דס"ל מעיקרא לרב נחמן ולא חמשה חזאי בקר לא מוקי כשעמד בדין אלא משום דלא ליהוי ה' חזאי בקר אס כן משמע כל הסוגיא דלדס מוריש קנס לנניו והקשה ריב"ז דבריש נערה שנתפתחה (כמוצות דף מז: ושם) אמרינן כי קאמרינן ממונא הוי להורישו לנניו בשאר קנסות והתם הוי פי' משום שעמד בדין אבל לא עמד בדין משמע כולה שמעתא דלא מצי להוריש וי"ל דרבא ורב נחמן דהכא לית להו סוגיא דהתם דס"ל דיכול להוריש בשאר קנסות אע"ג שלא עמד בדין דנהי דקנס של אוגס ופיתוי אין יכול להוריש בשום ענין כדקתני במתני' דהתם היינו משום דאותו דבר שהקנס יולא ממנו דהיינו הבת אין יכול להורישו לנניו כדאמרינן

התם אותם לנניכס ולא בנותיכס לנניכס אבל ממון דהכא שהכפל ד' וה' יולאין ממנו דהיינו בהמה הוא מוריש לנניו לפיכך זה הקנס מוריש לנניו ועוד נראה לר"י דרבא ורב נחמן דהכא לא פליגי אסוגיא דרבה ואצי דפרק נערה (סג.) דמייירי הכא כולה מתניתין כשעמד בדין ואמרו ליה חייב אתה ליתן לו דכה"ג אדם מוריש לנניו קנס כיון דא"ל חייב אתה ליתן לו ולא שייך השתא למפרך ארישא ליפלוג בדדידה בטבח ומכר בחיי אביו בין עמד בדין ללא עמד דניחא ליה למתני כולה בעמד בדין דתו לא הוי קנס דאפ"ה בסיפא מת אביו ואח"כ טבח דפטור משום דבעינן ועצחו כולו באיסורא וליכא ויחידוש זה אינו יכול להשמיענו אלא במת אביו ואח"כ טבח ומכר אבל מעיקרא דסבירא ליה חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חזאי בקר והיינו טעמא דמפטר בסיפא פריך שפיר דליפלוג וליתני בדדידה במה דברים אמורים כשעמד בדין ואמר לו לא תן לו אבל לא עמד בדין פירוש שלא אמר לו לא תן לו אלא חייב אתה ליתן לו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו פטור מטעם ולא ה' חזאי בקר ^ודהיינו טעמא דסיפא דסיפא נמי מייירי בלא עמד בדין בחיי אביו שלא אמר לו לא תן לו אלא חייב אתה לו אם כן בחנם נקט בסיפא מת אביו ואחר כך טבח דבזה הענין אפי' טבח ואחר כך מת נמי וקצת נראה דחק פירוש זה דמאחר דמועלת העמדה בדין דחייב אתה ליתן לו לענין שחשוב כאילו זכה שיכול להוריש לנניו אם כן גם לענין זה תועיל שיחשוב כאילו נתחייב לאביו ה' בקר שלמים שמכח האב הוא מתחייב לשלם לאחיו ולא מכחם ור"י הלכן מפרש דבכל קנס אדם מוריש לנניו ^ווהיא דפרק נערה (סג.) לענין קרבן שצוה איירי כמו שמוכח תחילת הסוגיא דלענין קרבן שצוה שאל אצי לרבה ועל זה הסיבוי כי קאמינא ממון הוי לרבי שמעון להתחייב עליו קרבן שצוה להורישו לנניו שאם מת ותצטעורו אחר מיתת אציהם קנס שהיית חייב לאביו והעמידך בדין ונתחייבת לו בדין וכפר ושבע ויחזיק הוואיל ואגלאי מילתא דבשעת שנפל ליד היורשים כבר היה ממון אצל אציהם שהרי כבר עמד עליו בדין ונתחייב לו ולא היה יכול להודות ולהפטר מהן אם כן לגבי ידיהו אין עקרו קנס וה"ל דומיא דפקדון דקרא ומתחייב עליה קרבן שצוה אבל אם לא עמד בדין אע"פ שהיורש יורשו מכל מקום אין דומיא דפקדון ולא מחייב בטענתו קרבן שצוה אפי' העמידוהו בדין ונתחייב להו בדין ואחר כך עתה כשתצטעורו כבר ונשבע והודה שהרי עיקרו קנס והא דאמר בתר הכי דאליטריך קרא וכיחש לעמדה בדין ובגרה ואחר כך מתה דהתם כי קא ירית מינה קא ירית ^ימכל מקום אין דומיא דפקדון אע"פ שע"י ירושה בל ליד האב עכשיו הוואיל ותחילתו קנס לגבי ידיה וידידה ^יאפי' מתה אחר שגברה עיקרו קנס מיקרי לגבי האב ולא מתחייב קרבן שצוה ואם תאמר בפרק אלו נערות (שם דף נח: ושם ד"ה יט.) דקבעי יט בגר בקבר ופקע אז אי אין בגר ולא פקע אז ואמאי פקע אז כשיש בגר בקבר נהי דאין לו מכחו יהיה לו מכח ירושה שירש את בתו כיון דקנס נמי בר ירושה הוא הו יטש לומר דהתם אין יכול לזכות מכחה שהבת לא היתה ראויה לזכות בו מעולם^י ואם תאמר וכי בעי מעיקרא יט בגר בקבר ודבנה הוי היאך יכול להיות של בנה הלא אינה יכולה להורישא כדקאמר דבעיא בתרייתא יט בגר בקבר ופקע אז ויט לומר דבעיא קמייתא הויא בבזות ופגם דהוי ממונא ומורשת שפיר לבנה אע"ג דבזות ופגם איתקש לקנס כדתנן בפרק נערה (סג דף מא:.) לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עלמה משמע דאבזות ופגם נמי קאי מדקתני הרי הן לשון רבים היינו דוקא לענין גביית האב איתקוש לקנס כדכתיב ונתן האיש השוכב עמה לאצי הנערה חמשים וגו' ודרשינן הנאת שביבה נ' מכלל דאיכא בזות ופגם ואית דדריש תחת אשר עינה מכלל דאיכא בזות ופגם אבל הכא נהי דמפטר המאנס מן הקנס לפי שאין יכולה להוריש שלא זכתה בו מבזות ופגם דהוי ממונא לא מפטר: **דלא** ישנה לשחיטה מתחיל'ה ועד סוף מביי שחיט פורתא בו'. ממאי דחייב רחמנא אחולין בעורה ואשחוטוי חוץ לא מצי למפרך אי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף מכי שחטה פורתא אסרה ואידך מחתך עפר צעלמא הוא אע"ג דליכא למימר דמחייב אההוא פורתא כמו שאפרש בקמורן דכיון דאין שם פסול אחר אלא דשחוטוי חוץ לצדו איכא למימר דבבחי חייב רחמנא אבל כשיש פסול אחר עמו אז יש לפטור אפילו למ"ד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כיון דבסוף שחיטה עפר צעלמא: **בי** קמחייב אההוא פורתא מחייב. תימה כיון דסוף השחיטה פוסלת אין לו להתחייב אפורתא קמא אפילו למ"ד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כדמשמע בפ"צ דחולין (דף טז:) דפריך מההיא דאירע זה פסול בשחיטה בין קודם פסולה בין לאחר פסולה אין מטומאה בגדים בהזאתה קודם פסולה מטמאה בגדים לאחר פסולה אין מטמאה בגדים ואי אמרת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף ניפלוג נמי בשחיטה ומשי נתקלקלה בשחיטה קאמרת כיון דנתקלקלה בשחיטה לבסוף איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא לאו שחיטה היא כלל ואותו קלקול מפ' ר"ת דלאו דוקא נתקלקלה בגוף השחיטה כגון נוחר ומעקר אלא אפי' נתקלקלה ע"י מלאכה שעשה בשעת שחיטה דומיא דאירע זה פסול בהזאתה דמייירי בפסול מלאכה דאי לאו הכי אכתי תקשה לו ניפלוג נמי בשחיטהה בפסול מלאכה אלמא משמע התם דאפי' למ"ד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כשאירע פסול בלאמצע אין תחילת השחיטה שחיטה וי"ל דהכא נמי ה"מ לאקשוי ליה אלא בלאו הכי מסלק ליה שפיר: **לימא** קסבר רבי יוחנן חולין שנשחטו בעורה לאו דאורייתא. ומקשה ידידה אדידה דאיהו גופיה אמר בפרק האיש מקדש (קדושין דף יז:) חולין שנשחטו בעורה דאורייתא וילף לה מקרא:

	עין משפט גר מצוה
פ' א מ"י פ"ב מהלכות גניבה הלכה ח ופ"ב מהלכות שחיטה הל' ג וע"ש בכ"מ:	